Sau khi lấy được tiền, Trung và Thắng rủ nhau đi chơi và tiêu hết. Thắng trở về nhà lúc nửa đêm, thấy dấu hiệu không bình thường nên bố, mẹ Thắng đã gặng hỏi và Thắng đã kể hết những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sáng ngày 22/01/2006, bố mẹ Thắng đã dẫn Thắng ra tự thú tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Gia Lâm. Tại cơ quan điều tra Thắng đã khai báo thành khẩn về những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Biết không thể chốn chạy, ngày 25/01/2006, Trung cũng ra tự thú. Căn cứ vào lời khai phù hợp với chứng cứ thu thập tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trung và Thắng.

Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Gia Lâm đã ra quyết định trưng cầu giám định mức độ thương tích và tổn hại sức khỏe đối với người giúp việc cho gia đình chị Nhung. Kết luận giám định cho rằng người giúp việc cho gia đình chị Nhung bị tổn hại sức khỏe, tỷ lệ thương tật tạm thời là 14%.

Ngày 30/01/2006, sau khi có kết luận điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đã ra cáo trạng truy tố Trung, Thắng về tội "cướp tài sản" theo điểm a, đ khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999.

1. Anh/ chị có nhận xét gì về cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm truy tố Trung, Thắng về tội "cướp tài sản" theo điểm a, đ khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999?

2. Nếu được phân công bào chữa cho bị cáo Hoàng Thắng, anh/chị phải tiến hành những việc gì? Hãy trình bày quan điểm và lập luận bào chữa của anh/ chị tại phiên toà để bảo vệ quyền lợi cho Thắng?

Bài B) Bà Nguyễn Thị T có một lô đất diện tích 120m2 tại tổ dân phố số 4 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vì gia đình đã có nhà ở ổn định nên bà T có ý định chuyển nhượng lô đất này cho người khác để lấy tiền hỗ trợ cho con trai kinh doanh.

Ông Võ H cư trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có ý định mua lô đất trên của bà T nên ngày 12/01/2006 đã đến nhờ Văn phòng luật sư tư vấn về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và bà T. Theo như ông H trình bày thì lô đất 120m2 là tài sản mà bà T được hưởng từ di sản thừa kế của Bố Mẹ bà để lại.

1) Anh/chị hãy tư vấn cho ông H về việc mua bán quyền sử dụng lô đất 120m2 của bà T?

2) Giả sử bà T và ông Võ H đã thoả thuận xong việc chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 120m2, anh/chị hãy giúp ông H soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)

LUẬT SƯ FDVN
Nguyễn Hoà web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn